

PRIMEIRA CÂMARA – SESSÃO: 03/06/2025

71 TC-021317.989.24-2

Contratante: Prefeitura Municipal de Neves Paulista.

Contratada(s): Constroeste Construtora e Participações Ltda.

Objeto: Prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, e sua destinação final.

Responsável(is) pela Homologação do Certame Licitatório e pelo(s)

Instrumento(s): Márcio Rogério Rodrigues dos Santos (Prefeito).

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial. Contrato de 16/08/24. Valor – R\$10.330.740,00.

Advogado(s): Marcelo Palavéri (OAB/SP nº 114.164), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP nº 188.312), Adriano de Almeida Yarak (OAB/SP nº 220.164), Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP nº 376.248), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP nº 402.771), Murilo César Pavezi (OAB/SP nº 453.008) e outros.

Fiscalizada por: UR-8.

Fiscalização atual: UR-8.

(GC DER-19)

EMENTA: PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO. AUSÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA CONTRATAÇÃO. NÃO FOI APRESENTADA A COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS QUE FAZEM PARTE DA FORMAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS DO CONTRATO. IRREGULARIDADE. MULTA.

1. RELATÓRIO

1.1. Em exame, **PREGÃO PRESENCIAL nº 003/24**, e **CONTRATO nº 069/24**, de 16/08/24, no valor de R\$ 10.330.740,00 (dez milhões, trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta reais), firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA** e a empresa **CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, visando à prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, com características de domiciliares gerados no Município de Neves

Paulista, bem como a destinação final destes resíduos em aterro sanitário, devidamente licenciado, junto aos órgãos ambientais competentes, conforme especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n.º 003/2024 e seus Anexos, de acordo com a proposta vencedora apresentada pela contratada.

1.2. A Fiscalização da Unidade Regional de São José do Rio Preto

– **UR-08** constatou ocorrências:

a) O Estudo Técnico Preliminar apresentado não permitiu a completa avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, pois não ficou comprovado que, dentre as alternativas possíveis, a solução escolhida foi a mais vantajosa, em desatendimento ao inciso V, § 1º do artigo 18, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; b) No orçamento estimado e na proposta da contratada não foi apresentada a composição de todos os custos unitários que fazem parte da formação do preço dos serviços prestados, tais como mão de obra alocada, veículos para o transporte dos resíduos entre outros insumos necessários para a plena execução do contrato, em desatendimento ao art. 18, inciso IV, e art. 23, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; c) O Contrato não estabeleceu cláusulas de prazo para resposta a pedido de repactuação de preços, e prazo para resposta a pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em desatendimento ao art. 92, incisos X e XI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; d) não foi elaborado o Plano de Contratações Anual, em desatendimento ao Comunicado SDG nº 12/23, e em afronta ao princípio do planejamento, disposto no art. 5º, da Nova Lei de Licitações (eventos 26.1 a 26.3).

1.3. Notificados os responsáveis e interessados (evento 30.1), a Contratada apresentou justificativas (evento 61.1).

1.4. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos, nos termos do art. 69, II, do Regimento Interno (eventos 65.1).

1.5. Foram apresentados memoriais.

É o relatório.

2. VOTO

2.1. Observo a ausência do plano anual de contratação, importante instrumento para o planejamento da Administração.

Embora a literalidade do art.12, inciso VII, do novo diploma de contratações públicas, indique que esse instituto possa ser de elaboração facultativa, compreendo que a interpretação sistemática da legislação, em conformidade aos princípios listados no *caput*, do art. 37, da Constituição Federal, tornam compulsória sua realização.

Ressalto que referido plano é elemento fundamental do arcabouço de planejamento exigido pela Lei Federal nº 14.133/21. Por meio dele é que se opera o cotejo entre as demandas e as previsões orçamentárias, alinhando as contratações com as prioridades fixadas na programação estratégica da Administração.

Recordo, nesse contexto, que sequer o art. 176 da Lei Geral de Licitações e Contratos excepcionou a obrigatoriedade de tal instrumento para municípios menores que 20.000 (vinte mil) habitantes.

Ainda, a nova legislação, já na fase preparatória do certame, requer que se demonstre a adequação do futuro contrato com a estrutura programática da Administração, evidenciando, sobretudo, a compatibilidade do objeto licitado com o plano anual de contratação.

Não desconheço que a literalidade do art. 18, da nova Lei Geral de Contratações Públicas também oferece possibilidade interpretativa de se dispensar a consecução do citado plano. Todavia, a exegese literal não é a melhor opção para a aplicação da norma.

Como bem lecionou Marçal Justen Filho:

A Lei 14.133/2021 prestigia de modo intenso o dever de planejamento, que se constitui em um dos pilares da ampliação da eficiência e do combate ao desperdício de recursos públicos. Uma das implicações do dever de planejamento consiste na previsão tempestiva quanto às contratações a serem promovidas – e, por decorrência, dos processos licitatórios a ela antecedentes. A redação legal induz à facultatividade da elaboração do PCA. Mas essa interpretação exige cautela. A utilização do vocábulo “poderão” não deve ser o critério isolado para a interpretação. A interpretação mais adequada consiste em reconhecer a existência de um dever de elaborar o PCA, cujo atendimento será vinculado às circunstâncias e

características da realidade. Caberá ao regulamento dispor sobre as condições para a elaboração do PCA, inclusive determinando a sua implantação de modo progressivo e compulsório – (grifei).

Socorrem, em favor dessa tese, os princípios insculpidos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, porquanto denotadores da boa gestão pública e harmônicos com o conteúdo axiomático dos arts. 5º e 11, da Lei federal nº 14.133/21, levando-se à conclusão de que a nova sistemática de contratações públicas, que ressalta a perspectiva do desempenho e do resultado, obriga à configuração do plano de contratação anual, corolário da atuação técnica, racional, planejada, e consequentemente, eficiente.

Desse modo, em que pese o Comunicado SDG nº 34/23 recomendar a elaboração do Plano Anual de Contratações, verifico que o Comunicado anterior, o nº 12/23, já alertava os jurisdicionados sobre a necessidade de elaborá-lo.

2.2. O Estudo Técnico Preliminar, por sua vez, não permitiu a completa avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, pois não ficou comprovado que, dentre as alternativas possíveis, a solução escolhida teria sido a mais vantajosa ao interesse público.

No Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Origem houve duas alternativas para configuração do objeto contratual, que objetivava a coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos do Município.

Na primeira opção, os serviços seriam realizados diretamente pelo Município, por meio do emprego de caminhão coletor, contratação de servidores e instalações físicas próprias para a destinação dos resíduos. Na segunda solução encontrada, apresentou-se a possibilidade de que os serviços fossem terceirizados, mediante procedimento licitatório - que foi a opção escolhida.

Ocorre que no comparativo entre as duas soluções, inexistiram dados sobre os valores que a Origem desembolsaria caso optasse por realizar diretamente os serviços.

De fato, a Fiscalização apurou que, no Estudo Técnico Preliminar, a Municipalidade ponderou que teria de adquirir caminhões coletores, contratar serviços para manutenção desses veículos, realizar concurso público para a

contratação de servidores, além de implantar Aterro Sanitário. Todavia, inexistem estimativas para os custos dos itens em questão, bem como impacto prospectivo e eventualmente vantajoso da formação de um acervo material, humano e de expertise na prestação desses serviços essenciais a longo prazo.

Dessa forma, ausentes os estudos e avaliações, resta impossível a efetiva comparação entre as duas propostas, prejudicando a aferição da economicidade e da vantajosidade da solução escolhida, em contrariedade ao § 1º, do art. 18, da Lei Federal nº 14.133/21.

Assim, conclui-se que o Estudo Técnico Preliminar foi deficiente, ao não demonstrar que a terceirização seria, economicamente, mais vantajosa do que a prestação direta dos serviços pela Prefeitura.

2.3. Os preços contratados não se mostraram compatíveis com os praticados no mercado, em contrariedade ao art. 18, inciso IV, e 23, da Lei Federal nº 14.133/21.

Com efeito, não foram apresentadas, na cotação de preços, ou por ocasião da apresentação das propostas, planilhas que expressassem a composição de todos os custos unitários que fazem parte da formação do preço dos serviços contratados, tais como mão de obra alocada, veículos para transporte dos resíduos, dentre outros insumos necessários à execução contratual.

2.4. A formalização do instrumento contratual, de seu turno, não contemplou cláusulas essenciais e relevantes para promover a segurança jurídica e a estabilidade da relação.

Assim, em desconformidade com o art. 92, incisos X e XI, da Lei Federal nº 14.133/21, o Contrato deixou de prever cláusulas que estabelecessem prazo para resposta a pedido de repactuação de preços e a pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

2.5. Por todo o exposto, **VOTO** pela **IRREGULARIDADE** do pregão presencial nº 003/24, e do Contrato nº 069/24, nos termos do art. 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Aplico **MULTA** no valor de **160 (cento e sessenta) UFESP'S** ao responsável à época dos fatos, **Sr. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos**, que homologou o certame e assinou o contrato, de acordo com o art. 104, inciso II, da Lei Complementar estadual nº 709/93, por violação aos elementos e dispositivos mencionados na fundamentação.

Transitado em julgado, expeçam-se as notificações e ofícios necessários.

Se não comprovado o recolhimento da sanção pecuniária em 30 (trinta) dias, a teor do art. 86, da Lei Complementar estadual nº 709/93, o Cartório deverá adotar as medidas para cobrança.

DIMAS RAMALHO
CONSELHEIRO